

Zmluva o poskytovaní služieb



uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

Spoločnosťou:
Sídlo:

Obec Veľký Klíž
Veľký Klíž 156
958 45 Veľký Klíž

Zastúpenou: Stanko Anton
IČO: 00311308
DIČ: 2021266940
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Kontakt: +421948337900
E-mail: starosta.velkykliz@wircom.sk

ďalej iba „Užívateľ“

a

Spoločnosťou: MK hlas, s.r.o.
Sídlo: Bernolákova 5, 083 01 Sabinov
Zastúpenou: Ing. Konštantín Makara - konateľ
IČO: 45352305
IČ DPH: SK2022945408
Zapísaný: Obchodný register Okresného Súdu v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č.: 22446/P
Bankové spojenie: 2692901959/0200
Kontakt: +421 902 848 848
E-mail: mkhlas@mkhlas.sk

ďalej iba „Poskytovateľ“

za týchto podmienok:

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom poskytovaných služieb poskytovateľa je poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi na základe Zmluvy alebo Objednávky o poskytovaní služieb komunikačnej služby ROZaNA uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom (ďalej len Zmluva) a prípadne objednávky, ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania doplnkových služieb (ďalej len Objednávka). Tieto dokumenty upravujú konkrétne práva a povinnosti a sú realizačnými zmluvami.

II. Podmienky poskytovania služieb

Popis poskytovanej služby:

1. Poskytovateľ zaisťuje prevádzku komunikácie prostredníctvom siete internet. Pre využívanie tejto služby je nevyhnutné, aby Užívateľ disponoval pripojením k internetu.
2. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie služieb komunikačnej služby ROZaNA zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a z dôvodov vyššej moci. Poskytovateľ je podľa svojej voľby oprávnený poskytovanie služby, prípadne technicky súvisiace služby, obmedziť alebo prerušiť v týchto prípadoch:
 1. ak vznikne podozrenie, že Užívateľ uzatvoril Zmluvu na základe nepravdivých údajov,
 2. Užívateľ sa prostredníctvom služby dopustil protiprávneho konania,
 3. Užívateľ ohrozuje prevádzku siete, použil službu k rozosielaniu nevyžiadanych obchodných oznámení v rozpore s Obchodnými podmienkami,
 4. Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa zasahoval do technických zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme Poskytovateľa,
 5. Užívateľ riadne a včas neuhradil cenu za poskytnutú službu na základe vyúčtovania, a to ani v náhradnej lehote stanovenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 týždeň.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak účastník

1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia ROZaNA alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
 2. nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 30 dní po dni splatnosti,
 3. opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní služieb.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať svoje technické riešenie v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb s využitím siete GSM, prípadne iných štandardov pre telekomunikačné siete, kvalita stanovená normami GSM a garantovaná mobilnými operátormi.
- Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podstatné technické parametre služby, pokiaľ je taká zmena dôsledkom podstatných zmien technických parametrov služby zo strany mobilných operátorov alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb. Poskytovateľ nie je oprávnený meniť dáta vzniknuté prevádzkou služieb pre užívateľa inak ako technickým spracovaním v súlade s požiadavkami Užívateľa a dohodnutým obsahom služby.

II. Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky

Odmena za poskytovanie služby		Eur s DPH
1.	 Hlasenia - aktivačná licencia	240.00,- €
2.	 Správy - aktivačná licencia	360.00,- €
3.	 Dokumenty - aktivačná licencia	288.00,- €
4.	 Ankety - aktivačná licencia	144.00,- €
5.	GSM brána na odosielanie SMS správ - aktivačná licencia	190.00,- €
6.	Vzdialená správa rozhlasu - aktivačná licencia	96.00,- €
7.	Mobilná vzdialená správa rozhlasu - aktivačná licencia	48.00,- €
8.	AI Prevodník text/audio - aktivačná licencia	390.00,- €
9.	ROZaNA mini (Hlas, Správy, VS, AI) - aktivačná licencia	✓ 0,- €
10.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Hlasenia	40.00,- €/rok
11.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Správy	35.00,- €/rok
12.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Dokumenty	35.00,- €/rok
13.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Ankety	5.00,- €/rok
14.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA GSM brána	20.00,- €/rok
15.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Vzdialená správa rozhlasu	24.00,- €/rok
16.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Mobilná vzdialená správa	12.00,- €/rok
17.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA AI Prevodník text/audio	40.00,- €/rok
18.	Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA ROZaNA mini	✓ 150,- €/rok
Zdaňovacím obdobím je rok.		
19.		, - €/ks
20.	Inštalácia GSM brány	0.00,- €/ks
21.	SMS správy zasielané cez GSM bránu	0.00,- €/ks
22.	Technická podpora na žiadosť Užívateľa - čistý čas podpory technického pracovníka	0.00,- €/min.

Požadované služby sú označené znakom ✓

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

1. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi riadne a včas odmenu stanovenú v Zmluve alebo Objednávke.
2. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba na viac zúčtovacích období Poskytovateľ vysta a zašle Užívateľovi daňový doklad kvartálne 4x ročne (ročná odmena rozdelená na kvartálne splátky), vždy v prvom mesiaci daného kvartálu, v prípade že zmluva nadobudne platnosť počas niektorého kvartálu, vystaví Poskytovateľ daňový doklad s vyčíslenou alikvotnou časťou za obdobie od vzniku účtovného obdobia do konca daného kvartálu v ktorom je zmluva podpísaná. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia užívateľovi.
3. V prípade prenájmu zariadenia ROZaNA sa platobné podmienky riadia „Zmluvou o prenájme zariadenia“.
4. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba jednorazová, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť daňový doklad za také plnenie ihneď po dodaní služby.
5. V prípade technickej podpory Poskytovateľ vystaví a zašle Užívateľovi daňový doklad ihneď po vykonaní služby. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia užívateľovi.
6. Ak Užívateľ neuhradí faktúru ani do 30 dní po lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť poskytovanie služieb.
7. Splatnosť faktúr je dohodnutá v lehote 14 dní odo dňa doručenia užívateľovi.
8. Akceptácia týchto podmienok sa súčasne považuje za súhlas s vyúčtovaním odmeny za objednané služby v elektronickej forme (ďalej len Elektronická faktúra). Užívateľ berie na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Poskytovateľ nie je povinný posielat užívateľovi faktúry v papierovej forme. Poskytovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.

IV. Platnosť a trvanie Zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany majú možnosť vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu vrátane príloh pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
2. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných, číselne označených dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Užívateľa a akýchkoľvek zmenách Obchodných podmienok komunikačnej služby ROZaNA alebo Reklamačného poriadku, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy.
3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Všetky písomnosti Poskytovateľa platia ako právoplatne doručené Užívateľovi, ak sa zašlú doporučeným listom na adresu Užívateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na jeho poslednú písomne oznámenú adresu.
5. V prípade reklamácií sa Poskytovateľ riadi reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok firmy MK hlas, s.r.o., ktoré sú prístupné na webovej stránke firmy (www.mkhlas.sk).
6. Podpisom tejto zmluvy Užívateľ súhlasí s Obchodnými podmienkami komunikačnej služby ROZaNA,

prístupné na webovej stránka www.mklbas.sk a taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdrží každá zmluvná strana.

V Sabinove dňa: 22.12.2025

V obci Veľký Klíž dňa: 30.12.2015

Poskytovateľ

Užívateľ